

DỰ THẢO THỎA THUẬN ĐỒNG SỞ HỮU DỰ ÁN BIZON

Mã tài liệu: BIZON-IP-COOWN-2026-08-03 **Trạng thái:** Dự thảo nội bộ — phải được hai bên đọc, hoàn thiện thông tin và ký trước khi sử dụng **Lưu ý:** Tài liệu này là mẫu chuẩn bị hồ sơ, không thay thế tư vấn pháp lý độc lập.

Điều 1. Các bên

Bên A — Đỗ Thùy Hương

- Họ và tên: **Đỗ Thùy Hương**
- Ngày sinh:
- Số CCCD/Hộ chiếu:
- Ngày cấp/Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Email/Số điện thoại:

Bên B — Phan Anh Tú

- Họ và tên: **Phan Anh Tú**
- Ngày sinh:
- Số CCCD/Hộ chiếu:
- Ngày cấp/Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Email/Số điện thoại:

Bên A và Bên B sau đây gọi chung là **“Hai Đồng Chủ Sở Hữu”**.

Điều 2. Xác nhận về dự án

- Hai bên xác nhận cùng tham gia hình thành và phát triển dự án **BizOn / BizOn Bất Nghiệp**, là hệ sinh thái phần mềm mô phỏng kinh doanh, học tập dựa trên quyết định và các sản phẩm liên quan.
- Theo xác nhận của hai bên, **Trường Đại học Cần Thơ (CTU) không phải là nhà đầu tư, bên giao nhiệm vụ, bên tài trợ, tác giả, chủ sở hữu hoặc bên nhận chuyển giao quyền đối với BizOn.**
- Dự án không được coi là tài sản của CTU chỉ vì một hoặc cả hai bên có quan hệ công tác, học thuật hoặc chuyên môn với CTU.
- Nếu sau này xuất hiện tài liệu trái với xác nhận tại khoản 2, hai bên phải tạm dừng việc nộp hồ sơ liên quan và cùng rà soát trước khi tiếp tục.

Điều 3. Phạm vi tài sản đồng sở hữu

Phạm vi đồng sở hữu dự kiến bao gồm các tài sản do hai bên có quyền hợp pháp, sau khi loại trừ thành phần bên thứ ba:

- Chương trình máy tính và các mô-đun BizOn, bao gồm Bất Nghiệp, Brand Passport, AIBIS/IE Lab, Arcade, Decision Trace, Instructor Studio, Web/PWA/Android TWA, migration SQL, RLS, RPC và retention workflow.
- Tài liệu học thuật, nội dung chuyên môn, luật chơi, rubric, kịch bản lớp học, model card, tài liệu triển khai và tài liệu kỹ thuật do hai bên trực tiếp sáng tạo.
- Hệ thống nhận diện, logo, giao diện Academia 3D/clay, hình minh họa, nhân vật, bản đồ, hộ chiếu thương hiệu, dấu mộc, huy hiệu và vật phẩm trò chơi, trong phạm vi có bằng chứng nguồn gốc và quyền sử dụng.
- Tác phẩm viết, lời ca, nhạc, bản ghi âm, giọng và nội dung truyền thông chỉ được đưa vào phạm vi này theo phụ lục riêng cho từng tác phẩm.
- Nhãn hiệu **BIZON**, **BIZON BẤT NGHIỆP**, logo kết hợp chữ-hình và các dấu hiệu khác chỉ thuộc phạm vi đồng sở hữu khi được hai bên xác nhận bằng văn bản và ghi cả hai người là đồng chủ đơn hoặc đồng chủ sở hữu.

Điều 4. Phân định tác giả và đóng góp

- **Đỗ Thùy Hương** được dự kiến ghi nhận là tác giả phần mã nguồn chương trình máy tính sau khi hoàn tất đối chiếu Git history, commit map và bảng loại trừ mã bên thứ ba.
- **Phan Anh Tú** được ghi nhận là người đóng góp học thuật, chuyên môn, phản biện, định hướng mô hình và thiết kế triển khai giáo dục đối với phần do ông trực tiếp sáng tạo hoặc thể hiện.
- Đối với từng tài liệu, mô-đun, giao diện, hình ảnh, nhân vật, tác phẩm âm nhạc hoặc bản ghi, tác giả phải được xác định theo bằng chứng sáng tạo thực tế, không suy diễn từ tư cách đồng chủ sở hữu.
- Việc một người là đồng chủ sở hữu không tự động làm người đó trở thành đồng tác giả của mọi dòng mã, mọi tài liệu hoặc mọi hình ảnh.
- Thành phần do thư viện, framework, nền tảng, nhà cung cấp, cộng tác viên hoặc công cụ AI tạo ra chỉ được kê khai theo phạm vi quyền mà hai bên thực sự có.

Điều 5. Tỷ lệ quyền và nguyên tắc phân chia lợi ích

Hai bên lựa chọn và ký xác nhận **một** phương án:

- ☐ **Phương án A:** Đỗ Thùy Hương%; Phan Anh Tú%.
- ☐ **Phương án B:** Không ấn định tỷ lệ cố định; mọi quyết định khai thác và phân chia lợi ích phải được hai bên chấp thuận bằng văn bản theo từng giao dịch.
- ☐ **Phương án khác:**

Không mặc nhiên áp dụng tỷ lệ 50/50 nếu hai bên chưa đánh dấu và ký xác nhận.

Điều 6. Người nộp hồ sơ và đại diện thủ tục

- Hai bên thống nhất **Phan Anh Tú là người trực tiếp nộp hồ sơ và đại diện thực hiện thủ tục** đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và các thủ tục sở hữu trí tuệ liên quan đến BizOn trong phạm vi văn bản ủy quyền riêng.
- Việc Phan Anh Tú trực tiếp nộp hoặc theo dõi hồ sơ **không làm thay đổi quyền đồng sở hữu** và không biến Phan Anh Tú thành chủ sở hữu duy nhất.
- Đối với hồ sơ quyền tác giả chương trình máy tính, thông tin dự kiến:
- Tác giả phần mã nguồn: **Đỗ Thùy Hương**, sau khi hoàn tất kiểm tra chứng cứ;
- Đồng chủ sở hữu quyền tác giả: **Đỗ Thùy Hương và Phan Anh Tú**;
- Người trực tiếp nộp/đại diện thủ tục: **Phan Anh Tú**.
- Đối với nhãn hiệu, nếu mục tiêu là đồng sở hữu, tờ khai phải ghi **cả Đỗ Thùy Hương và Phan Anh Tú là đồng chủ đơn**; Phan Anh Tú là người thực hiện thủ tục hoặc đầu mối liên hệ.

Điều 7. Quyền quyết định và quản trị dự án

Các quyết định sau phải được cả hai bên chấp thuận bằng văn bản:

- Chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu trí tuệ.
- Cấp phép độc quyền hoặc cam kết quyền cho bên thứ ba.
- Bán dự án, sáp nhập dự án vào pháp nhân khác hoặc dùng tài sản BizOn để góp vốn.
- Thay đổi chủ đơn/chủ sở hữu của nhãn hiệu.
- Công bố mã nguồn lỗi theo giấy phép nguồn mở khác với giấy phép đang áp dụng.
- Chuyển quyền quản trị tên miền, GitHub, Play Console/App Store, Supabase production, khóa ký hoặc tài khoản doanh thu.
- Tuyên bố công khai về chủ sở hữu, tác giả, tỷ lệ quyền hoặc trạng thái văn bằng.

Các hoạt động vận hành thường nhật có thể do một bên thực hiện trong phạm vi đã được hai bên phê duyệt.

Điều 8. Quản lý tài khoản và tài sản số

- Danh mục tài khoản trọng yếu phải được lập tại phụ lục bảo mật riêng, không lưu mật khẩu trong tài liệu này.

- Tối thiểu phải có cơ chế khôi phục quyền truy cập đối với GitHub, tên miền, email dự án, Supabase production, tài khoản của hàng ứng dụng, Zenodo và kho lưu trữ hồ sơ.
- Khóa ký, token, mật khẩu và dữ liệu cá nhân không được đưa vào repository hoặc gói chứng cứ công khai.
- Mọi thay đổi chủ tài khoản hoặc quyền quản trị cao nhất phải được ghi nhận bằng biên bản.

Điều 9. Thành phần bên thứ ba và nội dung AI-assisted

- Hai bên cam kết không nhận là sáng tạo nguyên gốc đối với thư viện, framework, font, stock asset, mẫu, nhạc, giọng, API hoặc nội dung của bên thứ ba.
- Tài sản AI-assisted phải có hồ sơ tối thiểu: công cụ sử dụng, thời điểm tạo, prompt hoặc mô tả quy trình, bản nháp, lựa chọn/chỉnh sửa của con người, điều khoản thương mại và tệp đầu ra cuối.
- Tài sản không rõ nguồn gốc phải bị loại khỏi hồ sơ đăng ký cho đến khi làm rõ.
- Mọi cộng tác viên phải ký văn bản xác nhận tác giả, chuyển giao quyền hoặc cấp phép phù hợp trước khi tài sản của họ được đưa vào phạm vi đồng sở hữu.

Điều 10. Chi phí và doanh thu

- Chi phí đăng ký, tư vấn, duy trì hạ tầng, cửa hàng ứng dụng, tên miền, quảng bá và thương mại hóa được phân bổ như sau:
- Doanh thu sau khi trừ chi phí hợp lệ được phân chia theo Điều 5 hoặc thỏa thuận riêng cho từng hoạt động.
- Mọi khoản thu và chi liên quan dự án phải có chứng từ hoặc bảng đối soát.

Điều 11. Bảo mật và công bố

- Hai bên bảo mật mã nguồn chưa công bố, khóa truy cập, dữ liệu người dùng, kế hoạch thương mại, hồ sơ pháp lý và thông tin tài chính.
- Website chỉ được dùng đúng trạng thái pháp lý: **đã nộp đơn**, **đang thẩm định** hoặc **đã được cấp**.
- Không được tuyên bố “đã được bảo hộ/đã có văn bằng” khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 12. Thời hạn, sửa đổi và chấm dứt

- Thỏa thuận có hiệu lực từ ngày hai bên ký.
- Mọi sửa đổi phải được lập thành văn bản và có chữ ký của cả hai bên.
- Việc chấm dứt hợp tác không tự động làm mất quyền đã xác lập; quyền và nghĩa vụ còn lại được xử lý theo phụ lục thanh lý.
- Tranh chấp trước hết được giải quyết bằng thương lượng; nếu không thành, hai bên lựa chọn cơ quan giải quyết có thẩm quyền theo pháp luật Việt Nam.

Điều 13. Số bản và chữ ký

Thỏa thuận được lập thành bản có giá trị như nhau; mỗi bên giữ bản; bản dùng cho hồ sơ đăng ký nếu cần.

BÊN A — ĐỖ THÙY HƯƠNG

Ngày:

Chữ ký và ghi rõ họ tên:

BÊN B — PHAN ANH TÚ

Ngày:

Chữ ký và ghi rõ họ tên:

Phụ lục kèm theo

- Phụ lục 1: Danh mục tài sản và mã băm SHA-256.
- Phụ lục 2: Ma trận tác giả-tài sản-chủ sở hữu.
- Phụ lục 3: Văn bản ủy quyền cho Phan Anh Tú.
- Phụ lục 4: Danh mục thành phần bên thứ ba.
- Phụ lục 5: Danh mục tài sản AI-assisted, hình ảnh, giọng và âm nhạc.
- Phụ lục 6: Quy tắc quản trị tài khoản và quyền truy cập.